



Richtlinie zum Mutterschaftsurlaub

**Human
Resources**

Umsetzung: 1. Januar 2017

Gegenstand: Festsetzung der Regeln zur Dauer und Bezahlung des Mutterschaftsurlaubs sowie der Bedingungen der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs

Anwendungsbereich: Mitarbeiterinnen des Restaurants

Aufgaben und Verantwortlichkeiten:

Die Mitarbeiterin informiert ihren Vorgesetzten spätestens im 4. Schwangerschaftsmonat über ihre Schwangerschaft.

Der Vorgesetzte legt einen Gesprächstermin mit der Mitarbeiterin fest, um ihr alle zweckdienlichen Informationen zu übermitteln.

Die Mitarbeiterin informiert ihren Vorgesetzten nach Ablauf einer Bedenkzeit über ihre Prognose in Bezug auf das Arbeitsverhältnis nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs.

Der Vorgesetzte prüft den Antrag der Mitarbeiterin, organisiert die Arbeit seines Teams während der Abwesenheit der Mitarbeiterin, bestätigt die Prognose der Mitarbeiterin oder legt neue Arbeitsbedingungen fest und zieht ggf. eine Neueinstellung in Betracht.

Die Abteilung Human Resources bzw. die Personalverwaltung unterstützt die Mitarbeiterin und den Vorgesetzten und erteilt notwendige Ratschläge.

1. Mitteilung der zukünftigen Mutterschaft

Sobald die Mitarbeiterin ihre Schwangerschaft mitteilt (spätestens im Verlauf des 5. Schwangerschaftsmonats) organisiert der Vorgesetzte ein Gespräch mit folgendem Inhalt:

- die Möglichkeiten zur Anpassung der Arbeitsbedingungen und die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz von Schwangeren
- die Wünsche der Mitarbeiterin in Bezug auf ihre berufliche Zukunft nach der Geburt ihres Kindes zu berücksichtigen
- die Modalitäten ihrer Rückkehr bzw. ihres Ausscheidens zu definieren
- das ausgefüllte Dokument „Risikoanalyse Mutterschaft“ für den behandelnden Arzt zu übergeben (inkl. Jobprofil).

Das erste Gespräch erfolgt idealerweise in den nächsten Tagen (max. 15 Tage) nach Mitteilung der Schwangerschaft durch die Mitarbeiterin.

1.1 Ablauf der Gespräche

Das erste Gespräch erfolgt wenn möglich persönlich oder per Telefon, falls die Mitarbeiterin arbeitsunfähig ist, zwischen der Mitarbeiterin und dem Vorgesetzten, wobei der Mitarbeiterin erklärt wird, worin genau der Mutterschaftsurlaub besteht (Dauer, Entschädigung, bezahlter und unbezahlter Urlaub, usw.). Die in diesem Gespräch angesprochenen Themen werden in einem hierzu vorgesehenen Formular festgehalten. Die Begleitdokumentation wird während des Gesprächs ausgehändigt bzw. per Post zugestellt.

Im Anschluss an dieses erste Gespräch wird der Mitarbeiterin eine Bedenkzeit (mind. 15. Tage) eingeräumt, nach deren Ablauf sie die festgehaltene Prognose in Bezug auf ihre Rückkehr bestätigt.

Der Vorgesetzte prüft nun die von der Mitarbeiterin bestätigte Prognose auf deren Kompatibilität mit der Organisation des Restaurants.

Im Anschluss daran findet ein zweites Gespräch zwischen der Mitarbeiterin und ihrem Vorgesetzten statt. Ziel ist es, die für die Zeit nach dem Mutterschaftsurlaub vereinbarten Modalitäten von beiden Seiten bestätigen zu lassen. Der Arbeitgeber versendet im Anschluss daran (innerhalb max. 15 Tagen), die daraus abgeleitete Mutterschaftsvereinbarung. Sollte die Mitarbeiterin keine speziellen Änderungswünsche äussern, wird das Arbeitsverhältnis unter den gleichen Bedingungen wie vor der Schwangerschaft und der Mutterschaft wiederaufgenommen.

2. Erläuterungen zur Mutterschaft

2.1. Dauer und Bezahlung der Mutterschaft

Die Dauer des Mutterschaftsurlaubs ist im Erwerbsersatzgesetz des Kantons, in dem sich der Arbeitsplatz befindet, festgelegt. Das Restaurant hat die Wahl, auf eigene Kosten attraktivere Konditionen zu gewähren wie z. B. die Aufrechterhaltung des üblichen Nettogehalts über einen mehr oder weniger langen Zeitraum in Abhängigkeit bestimmter Parameter wie z. B. die Funktionsstufe oder die Betriebszugehörigkeit.

2.2. Fehlzeiten vor der Geburt

Teilweise oder vollständige Fehlzeiten der Mitarbeiterin während der Schwangerschaft und vor der Entbindung werden nach Vorlage eines ärztlichen Attests (von der Versicherung verlangt) wie Fehlzeiten wegen Krankheit behandelt. Auch wenn die Mitarbeiterin ab Mitteilung ihrer Schwangerschaft jederzeit darum bitten kann, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, werden Fehlzeiten ohne ärztliches Attest weder bezahlt noch entschädigt.

2.3. Zusammensetzung der Fehlzeit ab Geburt

Der Zeitraum nach der Geburt kann sich aus folgenden Fehlzeiten zusammensetzen:

- in jedem Fall bezahlte Mutterschaft gemäss EOG des Kantons, in dem sich der Arbeitsplatz befindet;
- bezahlter Resturlaub, falls von der Mitarbeiterin gewünscht;
- unbezahlter Urlaub, falls von der Mitarbeiterin gewünscht und vom Arbeitgeber genehmigt. Unbezahlter Urlaub wird nur dann gewährt, wenn die Mitarbeiterin in eine anschliessende Rückkehr an den Arbeitsplatz einwilligt. Die empfohlene Höchstdauer für unbezahlten Urlaub beläuft sich auf zwei Monate nach Ablauf der Mutterschaft. Der Arbeitgeber sorgt dafür, dass die Mitarbeiterin schriftlich mit einem entsprechenden Schreiben über die Modalitäten des unbezahlten Urlaubs, insbesondere was den Verlust des Lohn- und Versicherungsanspruchs während des unbezahlten Urlaubs angeht, informiert wird.

2.4. Wiederaufnahme der Beschäftigung durch die Mitarbeiterin oder Ausscheiden

Mit Ablauf der Mutterschaft kann die Mitarbeiterin folgende Alternativen vorschlagen:

- Wiederaufnahme der Beschäftigung unter denselben Bedingungen wie vor der Mutterschaft;
- Wiederaufnahme der Beschäftigung unter anderen Bedingungen (Beschäftigungsprozentsatz, Einsatzzeiten);
- Beendigung des Arbeitsvertrags mit Ablauf der Mutterschaft, auch wenn dieser mitten in den Monat fällt;
- unbezahlter Urlaub oder bezahlter Urlaub wie vorstehend beschrieben.

Die entsprechenden Vorschläge sind mit dem Vorgesetzten vor der Geburt zu besprechen und zu bestätigen. Eine schriftliche Bestätigung wird der Mitarbeiterin unabhängig von der letztlich getroffenen Entscheidung zugesandt.

3. Geburt und Mutterschaftsurlaub

3.1 Mitteilung der Entbindung

Die Mitarbeiterin informiert ihren Vorgesetzten von der Geburt ihres Kindes.

3.2 Schlussberechnung des Mutterschaftsurlaubs

Aufgrund der Mitteilung des Geburtsdatums kann das genaue Ablaufdatum der Mutterschaft sowie das Datum der Wiederaufnahme der Beschäftigung bzw. der Beendigung des Arbeitsvertrags bestimmt werden. Eine vom Vorgesetzten unterzeichnete Bestätigung dieser Daten wird der Mitarbeiterin gemeinsam mit den Formularen zur Beantragung des Mutterschaftsgelds sowie der Familien- und/oder Kinderzulagen zugesandt. Die Mitarbeiterin sendet der Verwaltung die ausgefüllten Unterlagen möglichst zeitnah zurück, um die Zahlung der Mutterschaftsentschädigung sowie der Kinder- und/oder Familienzulagen zu ermöglichen.

3.3 Mutterschaftsentschädigung

Der Arbeitgeber zahlt die Mutterschaftsentschädigung im Voraus, sofern er über ausreichende Informationen verfügt, die ihm Sicherheit über die Zahlung verschaffen. Für die Auszahlung muss die Mitarbeiterin die Formulare der Familienausgleichskasse mindestens ausgefüllt und dem Arbeitgeber übermittelt haben.

3.4. Familien- und/oder Kinderzulagen

Auf Antrag der Mitarbeiterin wird der Arbeitgeber bei der zuständigen Familienausgleichskasse das Formular „Antrag auf Kinderzulagen“ zusenden. Dazu benötigt er den Originalantrag der Mitarbeiterin mit deren Unterschrift. Die Auszahlung der Familien- und/oder Kinderzulagen erfolgt ausschliesslich nach Erhalt des Beschlusses der Ausgleichskasse.

4. Rückkehr der Mitarbeiterin

4.1 Wiederaufnahme der Beschäftigung unter denselben Bedingungen

Mit Ablauf des Mutterschaftsurlaubs nimmt die Mitarbeiterin ihre Arbeit zu dem mit ihrem Vorgesetzten vereinbarten und in der Schlussberechnung des Mutterschaftsurlaubs festgehaltenen Zeitpunkt wieder auf.

4.2 Wiederaufnahme der Beschäftigung unter anderen Bedingungen

Ein neuer Arbeitsvertrag wird gemeinsam mit dem Anhang „Verfügbarkeitszeiten“ gemäß den im Rahmen des Gesprächs besprochenen Bedingungen erstellt und der Mitarbeiterin nach Festlegung des Datums der Wiederaufnahme der Beschäftigung zugesandt. Im Fall der Wiederaufnahme der Beschäftigung zu einem anderen Prozentsatz als vor dem Mutterschaftsurlaub ist der der vorhergehenden Beschäftigung entsprechende Resturlaub vor der Wiederaufnahme der Beschäftigung zu einem neuen Prozentsatz entweder zu nehmen oder entsprechend umzurechnen.

5. Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Falls die Mitarbeiterin keine Wiederaufnahme der Beschäftigung nach ihrer Mutterschaft wünscht, kann das Arbeitsverhältnis durch Kündigung der Mitarbeiterin direkt zum Ablauf der Mutterschaft oder innerhalb der im Arbeitsvertrag der Mitarbeiterin vorgesehenen gesetzlichen Fristen beendet werden.

Sollte eine Mitarbeiterin vor der Geburt ihres Kindes die Entscheidung treffen, ihre Tätigkeit bei McDonald's zu beenden und zwar insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber den Wünschen der Mitarbeiterin nicht entsprechen kann, kann diese im Rahmen des Gesprächs mit ihrem Vorgesetzten die Auflösung ihres Arbeitsvertrags mit Ablauf des Mutterschaftsurlaubs beantragen, selbst wenn der letzte Tag des Mutterschaftsurlaubs nicht am Monatsende liegt.

Um Missverständnisse zu vermeiden und der Mitarbeiterin das Verfassen eines Kündigungsschreibens zu ersparen, bestätigt der Arbeitgeber der Mitarbeiterin unmittelbar nach der Geburt anhand eines entsprechenden Austrittsschreibens unter Angabe des aus dem Geburtsdatum des Kindes logischerweise resultierenden Austrittsdatums sein Einverständnis zu dem Wunsch der Mitarbeiterin, das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Mutterschaftsurlaubs zu beenden.